

1501345-09.2022.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... indicando o acusado como autor do furto qualificado.

Nesse sentido:

Apelação Criminal. Recurso defensivo. Furto. Prova. Prisão em flagrante. Confissão roborada pela prova testemunhal. Responsabilização. Penas bem individualizadas e dentro do esperado, inclusive pelo princípio da isonomia. Compensação total para Jonathan e parcial para os demais entre a confissão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501345-09.2022.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501345-09.2022.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249968/2022 - 01º D.P. ADAMANTINA, 27379439 - 01º D.P.

ADAMANTINA, 2249968 - 01º D.P. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO RAMOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra DANILO RAMOS, qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 13 de setembro de 2022, às 07h16min, na Rua Édson da Silveira Campos, 780, nesta cidade e Comarca, o acusado, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, pertencente a Isalda Teixeira Barbosa, consistindo em um veículo VW/FUSCA 1300 L Verde, Placa COV6786, de Dracena/SP, avaliado em R\$6.000,00 (seis mil reais).

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2022 (fls. 95).

Citado (fls. 122), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 129).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de

Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 130/131).

Em audiência foi colhido o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu.

O Ministério Público apresentou em memoriais o pedido de procedência da ação. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/10), auto de exibição e apreensão (fls. 12), fotografias (fls. 13/16 e 7782), laudos periciais (fls. 17/27 e 105/120), auto de avaliação (fls. 76), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é indubitosa e recai sobre o acusado.

A vítima declarou que seu VW/Fusca estava estacionado na garagem de seu imóvel. Disse que as chaves do veículo estavam em seu poder no momento do crime, guardadas no interior de sua residência. No período da manhã, por volta de 06h50min, quando pretendia levar sua neta à escola, notou que o carro não estava no local. Assim, a polícia militar foi imediatamente comunicada acerca da subtração. Esclarece que recentemente se envolveu em um acidente de trânsito e, depois disto, a porta do motorista não está abrindo por fora. Desse modo, para acessar o interior do veículo, a declarante usa a porta do passageiro. Assegura, ainda, que a ventarola do lado do motorista estava devidamente travada. Disse que as imagens das câmeras de segurança foram entregues por seu filho na Delegacia, não sabendo dar maiores informações sobre a dinâmica do crime (fls. 06).

O policial militar PAULO TOMAZ DE AQUINO relatou que recebeu a comunicação de subtração de um veículo VW/Fusca, de cor verde, placa COV-6786, que teria ocorrido às 06h45, na cidade de Dracena. O depoente estava ocupando a viatura conduzida pelo Soldado Ribeiro, que transitava no sentido Adamantina/Flórida Paulista, quando avistou o fusca trafegando pela rodovia, mas em sentido contrário. A viatura imediatamente fez o retorno e passou a utilizar a sinalização sonora e luminosa, oportunidade em que o motorista obedeceu e parou o veículo. Indagado, o acusado disse que, juntamente com um colega de prenome Tiago, teriam fugido de uma clínica para tratamento de viciados em Votuporanga, onde subtraíram um GM/Ipanema, há cerca de quatro dias. Após o furto do mencionado veículo, vieram até Dracena, mas o carro quebrou. Desse modo, nesta manhã, para retornar a São José do Rio Preto, onde reside, resolveu furtar o Fusca. Em seguida, passou em Pacaembu e abasteceu, mas saiu sem pagar. O réu confessou, ainda, que vendeu a Ipanema em um ferro velho localizado em Dracena e usou o dinheiro para adquirir drogas. O depoente informa que, pela análise das imagens gravadas pelo sistema de vigilância da residência da vítima, é possível perceber que o acusado estava sozinho no momento do crime. Acrescenta que, de fato, existe registro na Delegacia de Votuporanga relacionado a um veículo Ipanema, mas versando sobre apropriação indébita, figurando Tiago Duarte Viana como autor. Por fim, consigna que não houve resistência, mas foi necessário uso de algemas por receio de fuga (fls. 02/03).

No mesmo sentido, o depoimento do policial militar MARCO ANTÔNIO BATISTA RIBEIRO (fls. 04).

Na fase administrativa o acusado permaneceu em silêncio (fls. 07). Interrogado em Juízo, confessou os fatos.

Pois bem.

As provas constantes dos autos, corroboradas com a prova oral e documental, formam um conjunto coeso e concatenado, indicando o acusado como autor do furto qualificado.

Nesse sentido:

Apelação Criminal. Recurso defensivo. Furto. Prova. Prisão em flagrante. Confissão roborada pela prova testemunhal. Responsabilização. Penas bem individualizadas e dentro do esperado, inclusive pelo princípio da isonomia. Compensação total para Jonathan e parcial para os demais entre a confissão e reincidência. Regime compatível com a suficiente repressão e prevenção, garantindo-se a ordem pública

pela falta de emendas. Questão da progressão já a cargo do juízo executório, pela expedição das guias. Desprovimento. (TJSP; Apelação Criminal 1524158-11.2021.8.26.0228; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022).

FURTO - materialidade - auto de avaliação o e prova oral que confirmam a subtração de bens da vítima. FURTO - autoria - confissão extrajudicial do acusado - validade - vítima que confirma a prática delitiva por parte do réu. CONSUMAÇÃO - crime consumado - inversão da posse consolidada - réu que deixou o local dos fatos em posse da res furtiva. PENAS - primeira fase - base no mínimo, em que pese os maus antecedentes do acusado - segunda fase - confissão e reincidência - compensação - terceira fase - ausentes causas modificativas - reprimenda mantida no mínimo legal. REGIME - aberto - manutenção - substituição - impossibilidade - réu reincidente em crime doloso. (TJSP; Apelação Criminal 0003776-84.2016.8.26.0539; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022).

Apelação criminal. Furto. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1500447-76.2021.8.26.0583; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022).

Restou demonstrado que o réu, aproveitando-se de momentânea ausência de vigilância, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu o objeto descrito na denúncia.

A qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada pelo laudo pericial de fls. 17/27: "Tratava-se de um veículo de placa(s) COV-6786 com tarjetas de Dracena - SP, do tipo automóvel, da marca Volkswagen, modelo Fusca 1300L, de cor verde, ano modelo/fabricação 1977/1977. O quebra-vento da porta do motorista havia sido removido de seu local habitual e se encontrava sobre o tapete do passageiro. O ponto onde este se fixava apresentava-se amolgado e sua borracha estava em desalinho. Internamente, foi constatado "ligação direta" realizada nos cabos do sistema elétrico no painel, logo abaixo do volante, conforme ilustram os anexos fotográficos (...)" (fls. 19)".

Ademais, conforme laudo pericial de fls. 105/120 é possível vislumbrar a dinâmica do furto, uma vez que captada a ação delituosa por meio de câmeras de segurança. Coligidos tais elementos de prova entendo que o quadro probatório é apto à prolação de decreto condenatório.

Não merece amparo a aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, uma vez que referido princípio não pode ser aplicado de maneira indiscriminada, sob pena de incentivo ao cometimento de delitos de pequena monta.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, a saber:

(i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/10/2004).

No presente caso, não se pode considerar que a lesão jurídica provocada é inexpressiva. Além disso, ponderando-se a condição socioeconômica da população em geral deste município a soma do valor dos bens subtraídos, a conduta imputada ao réu reveste-se de significativa responsabilidade social. Deve-se considerar, ainda, a sensação de intranquilidade que essa espécie de conduta causa em cidades pequenas.

Desse modo, certa se torna a culpabilidade, em sentido amplo, permitindo a prolação do decreto condenatório em desfavor do acusado.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito de furto qualificado, por rompimento de obstáculo, nos termos do disposto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, pelo que se impõe a correlata condenação.

Dito isso, passo à dosimetria da pena.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias. O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito.

Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, constato a presença da agravante da reincidência (Processo nº 0002820-93.2017.8.26.0390 - fls. 51/52), assim como a atenuante da confissão. Desta forma, mantenho a pena no mínimo legal.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.

Em razão da reincidência, fica prejudicada a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu DANILO RAMOS, qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Inexistindo fato novo autorizador da revogação da prisão processual, falece ao réu o direito de apelar em liberdade. Recomende-se o condenado na prisão onde se encontra tolhido de sua liberdade.

Após o trânsito em julgado dessa decisão:

- Notifique-se o réu para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, consoante o artigo 50, caput, do Código Penal;

- Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão para os efeitos do artigo 15, III da Constituição Federal;

- Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Custas na forma da lei.

Honorários na forma do convênio.

Observadas estas formalidades, ao arquivo.

P.R.I.C.

Dracena, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA